

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 388 del 07.07.2023 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 24 del 07/07/2023

Oggetto: Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e part-time al 50% (n.18 ore settimanali) di Cat. C e profilo professionale di Istruttore di vigilanza. Accoglimento di istanza di revisione di esclusione. Riammissione candidato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Vista la propria precedente determinazione n. 153 in data 17/03/2023 con la quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e part-time al 50% (n. 18 ore settimanali) di categoria C e profilo professionale di Istruttore di vigilanza;

Presa visione dell'avviso di selezione pubblicato in data 22.03.2023 e con scadenza alle ore 13,00 del giorno 26.04.2023 per la presentazione delle domande.

Richiamato il proprio precedente atto n. 366 del 23.06.2023, contenente le risultanze istruttorie e le determinazioni in merito all'ammissione ovvero all'esclusione dei candidati, con il quale, venivano dichiarati ammessi alla selezione in oggetto n. 28 candidati, come da allegato 1 al citato atto, e venivano esclusi n. 65 candidati, come da allegato 2 al predetto atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate;

Preso atto:

che in data 23.06.2023 la citata determinazione n. 366 del 23.06.2023 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente;

che in pari dati la medesima determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di Concorso;

che in data 26.06.2023 con nota prot. 3654 di pari data è stato comunicato ad ogni concorrente escluso, la relativa esclusione con la motivazione per cui si era provveduto all'esclusione;

Vista la nota acquisita agli atti dell'Ente in data 03.07.2023, prot. n. 3806, con cui il dott. Pietro

Varlese, chiedeva di riesaminare il provvedimento di esclusione e di essere riammesso in quanto la patente di cat. B, risulta conseguita prima della riforma, per cui "tutti coloro che abbiano conseguito la patente di guida A e B tra l'1/1/1986 e il 25/4/1988 possono guidare ogni tipologia di moto, senza limitazioni solo in Italia".

Effettuato pertanto, a seguito dell'istanza di riammissione, un supplemento di istruttoria;

Verificato che effettivamente il candidato escluso risulta essere in possesso della patente di Cat. A;

Ritenuto sulla base di quanto sopra considerato, di dover accogliere l'istanza di riammissione al concorso dell'aspirante candidato dott. Pietro Varlese;

Valutata la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale;

Ritenuto di dover procedere in autotutela alla riammissione del candidato escluso dott. Pietro Varlese, rettificando parzialmente il contenuto del proprio atto n. 366 in data 23.06.2023 , annullando il provvedimento di esclusione nei confronti del citato candidato ed integrando conseguentemente l'elenco dei candidati ammessi;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento per la selezione del personale;

Dato atto che la presente determinazione non richiede l'attestazione di copertura finanziaria, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di accogliere, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di riammissione al concorso dell'aspirante candidato Dott. Pietro Varlese;
3. Di rettificare parzialmente il contenuto del proprio atto n. 366 in data 23.06.2023, annullando il provvedimento di esclusione nei confronti del citato candidato, dott. Pietro

Varlese;

4. Di dichiarare pertanto ammessi al concorso in oggetto n. 29 candidati;
5. Di integrare l'elenco dei candidati ammessi, approvato con il proprio citato atto n. 366 in data 23.06.2023, con il nominativo del candidato riammesso;
6. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto ha valenza di notifica a tutti gli effetti di ammissione, senza che nessuna ulteriore comunicazione individuale debba essere data ai candidati;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio personale avv. Giuseppina Ferrucci;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del Servizio
f.to avv. Giuseppina Ferrucci

È copia conforme all'originale

SQUILLACE, li 07/07/2023

Il Responsabile del Servizio
Avv. Giuseppina Ferrucci

